

Datei: emails/2026-04-05\_probst\_an\_qualitaetsmanagement\_rampe.eml

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Von     | jana.probst@moisellogistik.example.invalid          |
| An      | qualitaetsmanagement@moisellogistik.example.invalid |
| Datum   | Sun, 05 Apr 2026 18:42:00 +0200                     |
| Betreff | Vorfall Rampe 4 - bitte vorsichtig formulieren      |

Hallo zusammen,

zum Vorfall mit Herrn Karsten Möller an Rampe 4 am 2. April bitte ich um eine vollständige Sicherung der Unterlagen. Die Überladebrücke war seit dem 18. März mehrfach schwergängig. Im Wartungsbuch stehen Einträge von Herrn Kopp am 18. und 27. März; der externe Techniker war für den 8. April angekündigt. Bitte gebt mir bis morgen die ursprünglichen Einträge, den Auftrag an die Firma Rampotec und die Schichtliste des Unfalltags.

In der Unfallanzeige darf nichts beschönigt oder ergänzt werden, was niemand selbst gesehen hat. Frau Lehnert hat den Sturz aus etwa zwölf Metern Entfernung beobachtet, Herr Kopp kam erst unmittelbar danach hinzu. Die Kamera an Tor 4 war nach Auskunft der IT seit dem 30. März ohne Aufzeichnung; dazu brauche ich das Störungsticket und die Meldung an die Betriebsleitung.

Herr Möller hat nach eigener Aussage versucht, die klemmende Anlage mit dem vorgesehenen Sicherungshebel in Ruhestellung zu bringen. Ob dies zu seinen Aufgaben gehörte und welche Unterweisung zuletzt durchgeführt wurde, ist anhand der Unterweisungsnachweise zu klären. Bitte verändert keine Einträge im Wartungsbuch. Nachträge müssen mit Datum, Uhrzeit und Namen gekennzeichnet bleiben.

Viele Grüße  
Jana Probst  
Betriebsleiterin  
MoselLogistik GmbH  
Hafenstraße 28, 54293 Trier  
Telefon 0651 820 44-17

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Von     | sekretariat.unfallchirurgie@bruederkrankenhaus-trier.example.invalid |
| An      | kanzlei-lindenhof@example.invalid                                    |
| Datum   | Sat, 11 Apr 2026 10:05:00 +0200                                      |
| Betreff | MRT-Befund Herr Möller vom 09.04.2026                                |

Sehr geehrte Frau Dr. Ohlerich,

wie heute um 09:35 Uhr mit Frau Esser aus Ihrem Sekretariat besprochen, übersenden wir den radiologischen Befund der MRT-Untersuchung von Herrn Karsten Möller vom 9. April 2026 und den Zwischenbericht des Durchgangsarztes Dr. Johannes Kauth. Die Bilddaten selbst befinden sich auf der Herrn Möller ausgehändigten Patienten-CD; eine Übertragung an Ihre Kanzlei erfolgt nur auf gesonderte, von ihm unterzeichnete Anforderung.

Der Befund beschreibt eine frische Ruptur der Supraspinatussehne links mit Ödemzeichen sowie ältere degenerative Veränderungen am Schultergelenk. Der Zwischenbericht enthält die vorläufige Operationsindikation und dokumentiert die seit dem Unfall bestehende Arbeitsunfähigkeit. Bitte beachten Sie, dass die frühere Behandlung aus dem Jahr 2016 in einer anderen Klinik erfolgte und uns deren Bilder nicht vorliegen.

Anlagen dieser Nachricht:

1. MRT-Befund vom 9. April 2026, zwei Seiten
2. D-Arzt-Zwischenbericht vom 10. April 2026, drei Seiten

Bei medizinischen Rückfragen erreichen Sie Dr. Kauth am Montag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr über das Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Schuster

Sekretariat Klinik für Unfallchirurgie

Brüderkrankenhaus Trier

Nordallee 1, 54292 Trier

Telefon 0651 208-1632

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@example.invalid                                            |
| An      | karsten.moeller@example.invalid                                              |
| Datum   | Tue, 23 Jun 2026 09:30:00 +0200                                              |
| Betreff | Möller / BG Verkehr, Az. UV-4-2026-18492: Ablehnungsbescheid und Widerspruch |

Sehr geehrter Herr Möller,

der Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft vom 18. Juni 2026 ist am 22. Juni in unserer Kanzlei eingegangen. Die Widerspruchsfrist ist vorsorglich auf den 22. Juli 2026 notiert. Wir werden zunächst fristwährend Widerspruch einlegen und die Begründung nach Einsicht in die vollständige Verwaltungsakte ergänzen.

Die Berufsgenossenschaft stützt sich vor allem auf den Schulterbefund aus dem Jahr 2016 und auf die Annahme, Sie hätten eigenmächtig eine technische Reparatur vorgenommen. Hierzu fehlen ihr nach unserer Durchsicht das Wartungsbuch, die Arbeitsanweisung Nr. 14 und die Aussagen von Frau Lehnert und Herrn Kopp. Bitte senden Sie uns deren aktuelle Privatanschriften nicht per unverschlüsselter Antwort, sondern rufen Sie Frau Esser unter der unten genannten Durchwahl an.

Außerdem benötigen wir die Patienten-CD der MRT vom 9. April nicht im Original, sondern zunächst nur zur Einsicht. Bringen Sie sie bitte zum Termin am 29. Juni um 14:30 Uhr mit. Notieren Sie bis dahin, wer Ihnen am Unfalltag den Auftrag gab, Rampe 4 wieder betriebsbereit zu machen, und ob Funkverkehr dokumentiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nadine Ohlerich

Rechtsanwältin

Lindenhof & Partner mbB

Simeonstraße 37, 54290 Trier

Telefon 0651 994 28-14

Unser Zeichen NO/184-26

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@example.invalid                                   |
| An      | karsten.moeller@example.invalid                                     |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                     |
| Betreff | Möller / BG Verkehr: fehlende Unterlagen zur Widerspruchsbegründung |

Sehr geehrter Herr Möller,

für die Widerspruchsbegründung fehlen noch die Kontaktdaten des Schichtleiters Jens Kopp, Ihre Kopie der Sicherheitsunterweisung vom 12. Januar 2026 und die vollständige Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Zeitraum ab 3. April. Bitte senden Sie keine verkürzten Bildschirmfotos; auf jeder Datei müssen Aussteller, Datum und sämtliche Seiten erkennbar sein.

Vom Arbeitgeber haben wir den Wartungsbuchauszug erhalten. Der Eintrag vom 27. März nennt eine schwergängige Brücke, aber keinen vollständigen Funktionsausfall. Erinnern Sie sich bitte möglichst wörtlich daran, welche Meldung Sie am Unfallmorgen über Funk erhielten und wer Ihnen antwortete. Kennzeichnen Sie deutlich, was Sie selbst wahrgenommen haben und was Ihnen später erzählt wurde.

Die Klinik hat bestätigt, dass die MRT-Bilddaten auf Ihrer Patienten-CD liegen. Bringen Sie die CD am 9. Juli in die Geschäftsstelle; wir erstellen eine Arbeitskopie und geben das Original sofort zurück. Den Operationsbericht haben wir bereits. Die frühere Schulterbehandlung von 2016 fordern wir mit Ihrer Schweigepflichtentbindung gesondert an.

Der fristwahrende Widerspruch ist am 24. Juni versandt worden. Die Berufsgenossenschaft hat den Eingang unter UV-4-2026-18492 bestätigt; eine zusätzliche Handlung Ihrerseits ist derzeit nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nadine Ohlerich

Rechtsanwältin

Lindenhof & Partner mbB, Simeonstraße 37, 54290 Trier

Telefon 0651 994 28-14

Datei: eml/2026-10-21\_kanzlei\_an\_mandant\_klage\_eingereicht.eml

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@example.invalid                               |
| An      | karsten.moeller@example.invalid                                 |
| Datum   | Wed, 21 Oct 2026 14:12:00 +0200                                 |
| Betreff | Möller / BG Verkehr: Klage beim Sozialgericht Trier eingereicht |

Sehr geehrter Herr Möller,

wir haben die Klageschrift am 20. Oktober 2026 über das elektronische Anwaltspostfach beim Sozialgericht Trier eingereicht. Beigefügt waren der Widerspruchsbescheid, die Arbeitsanweisung Nr. 14, der Wartungsbuchauszug, die Zeugenerklärungen von Frau Lehnert und Herrn Kopp sowie die medizinischen Befunde bis zum Reha-Zwischenbericht. Das Übermittlungsprotokoll weist einen erfolgreichen Eingang um 16:42 Uhr aus.

Ein gerichtliches Aktenzeichen liegt noch nicht vor. Sobald die Eingangsverfügung eintrifft, erhalten Sie eine Kopie. Bitte bewahren Sie bis dahin die Patienten-CD, den beschädigten Sicherheitsschuh und Ihr handschriftliches Unfallgedächtnisprotokoll unverändert auf. Reichen Sie neue Arztberichte oder Schreiben der Berufsgenossenschaft unmittelbar an uns weiter.

Das Gericht wird voraussichtlich zunächst die Verwaltungsakte anfordern und der Berufsgenossenschaft Gelegenheit zur Erwiderung geben. Ein Termin ist noch nicht bestimmt. Falls sich Ihre Anschrift, Arbeitsfähigkeit oder Behandlung ändert, teilen Sie uns dies bitte unter Angabe unseres Zeichens mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nadine Ohlerich

Rechtsanwältin

Lindenhof & Partner mbB

Simeonstraße 37, 54290 Trier

Telefon 0651 994 28-14

Unser Zeichen NO/184-26

Datei: 07\_verletztengeld\_und\_lohn.csv

| monat   | brutto_arbeitgeber | krankengeld_berechn | bg_verletztengeld_of | notiz                         |
|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 2026-04 | 4180               | 0                   | offen                | Entgeltfortzahlung läuft      |
| 2026-05 | 4180               | 2860                | streitig             | BG-Ablehnung belastet Zahlung |
| 2026-06 | 4180               | 2860                | streitig             | Reha-Antrag erwogen           |
| 2026-07 | 4180               | 2860                | streitig             | Widerspruchsmonat             |

Datei: 32\_fristenkalender\_verfahren.csv

| datum      | ereignis                                            | frist_ablauf | status   |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|
| 2026-04-03 | Unfallereignis Rampe 4                              |              | erledigt |
| 2026-04-08 | Unfallanzeige Arbeitgeber an BG                     |              | erledigt |
| 2026-04-21 | Operation Rotatorenmanschette                       |              | erledigt |
| 2026-05-06 | Akteneinsicht BG gewährt                            |              | erledigt |
| 2026-05-28 | Anhörungs schreiben BG                              | 2026-06-11   | erledigt |
| 2026-06-18 | Ablehnungsbescheid BG                               | 2026-07-22   | erledigt |
| 2026-06-22 | Zugang Ablehnungsbescheid                           | 2026-07-22   | erledigt |
| 2026-07-20 | Widerspruch eingelegt                               |              | erledigt |
| 2026-09-25 | Widerspruchsbescheid BG                             | 2026-10-25   | erledigt |
| 2026-10-20 | Klageschrift Sozialgericht Trier                    |              | erledigt |
| 2026-11-25 | Klageerwiderung BG                                  |              | erledigt |
| 2027-01-08 | Ambulante Untersuchung durch Sachverständigen       |              | erledigt |
| 2027-01-14 | Sachverständigengutachten vorgelegt                 |              | erledigt |
| 2027-03-15 | Erwartete mündliche Verhandlung Sozialgericht Trier |              | offen    |
| 2028-01-14 | Empfohlene MdE-Nachuntersuchung                     |              | offen    |

Datei: 91\_fristsachen\_belege\_offene\_punkte\_2026-07-06.csv

| Punkt                    | Status | Warum wichtig                               | Nächster Output                       |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bescheidzugang           | prüfen | Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig | Fristkalender                         |
| medizinischer Kernbefund | prüfen | Arztbrief, Gutachten, Pflegeprotokoll       | Belegmatrix                           |
| Eilbedürftigkeit         | prüfen | Kosten, Gesundheitsrisiko, Versorgungslücke | Eilantrag oder Widerspruchsbegründung |



Datei: csv/arbeitsunfaehigkeitszeiten.csv

| zeitraum                  | status                 | bemerkung                               |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 2026-04-03_bis_2026-04-16 | arbeitsunfähig         | Erstbescheinigung Durchgangsarzt        |
| 2026-04-17_bis_2026-05-14 | arbeitsunfähig         | Verlängerung nach MRT und OP-Planung    |
| 2026-05-15_bis_2026-06-22 | arbeitsunfähig         | postoperativ und stationäre Reha        |
| 2026-06-23_bis_2026-07-31 | arbeitsunfähig         | ambulante Physiotherapie                |
| 2026-08-01_bis_2026-09-25 | teilweise_arbeitsfähig | geplante Wiedereingliederung ausgesetzt |

Datei: csv/wartungsbuch\_rampe4\_auszug.csv

| datum      | eintrag                                                    | eingetragen_von |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2026-03-02 | Überladebrücke Rampe 4 läuft schwer beim Ausfahren         | Herbert Nauheim |
| 2026-03-15 | Brücke Rampe 4 erneut schwergängig gemeldet                | Herbert Nauheim |
| 2026-03-28 | Hydraulikzylinder Rampe 4 bestellt Ersatzteil ausstehend   | Herbert Nauheim |
| 2026-03-30 | Provisorische Nachfettung Rampe 4 bis Ersatzteil eintrifft | Herbert Nauheim |
| 2026-04-08 | Technikertermin Rampe 4 geplant                            | Herbert Nauheim |

## Tabellenblatt: Verletztengeld-AAW

---

### Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Monat

Bruttoarbeitsentgelt

Regelentgelt kalendertäglich

Verletztengeld 80 Prozent Brutto

Verletztengeld kalendertäglich

Nettoarbeitsentgelt Vergleich

Bemerkung

---

### Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

April 2026 (bis 03.04.)

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung bis 03.04., danach Verletztengeld ab 15.05.

---

### Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)

Mai 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Entgeltfortzahlung 6 Wochen bis 14.05., danach Verletztengeld

---

**Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)**

Juni 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Verletztengeld streitig wegen Ablehnungsbescheid

---

**Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)**

Juli 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Widerspruchsmonat, Zahlung ausgesetzt

---

**Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)**

August 2026

4180

139.33

111.46

111.46

128.5

Weiterhin ausgesetzt bis Widerspruchsbescheid

---

**Verletztengeldberechnung mit Vergleich zum Regelentgelt (AAW)**

Hinweis: Verletztengeld beträgt 80 Prozent des Regelentgelts, gedeckelt auf das Nettoarbeitsentgelt (Paragraf 47 SGB VII). Die Berechnung ist vorläufig und wurde mangels Anerkennung als Arbeitsunfall bislang nicht ausgezahlt.

---

**Tabellenblatt: MdE-Berechnung**

|                                                       |        |                                           |            |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------|
| Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) |        |                                           |            |
| Funktionsbereich                                      | Befund | Vergleichswert unfallmedizinische Tabelle | Einzel-MdE |

| Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE)                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aktive Abduktion rechts                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 Grad, Kraftgrad 4 von 5         | Verlust der Armhebefähigkeit über Schulterhöhe bei sonst freier Beweglichkeit 20 bis 30 vom Hundert | 20 vom Hundert                            |
| Außenrotation                                                                                                                                                                                                                                                           | endgradig schmerzhaft eingeschränkt | geringe zusätzliche Funktionsminderung                                                              | kein Zuschlag, in Gesamtwert eingerechnet |
| Kraftminderung Gesamtarms                                                                                                                                                                                                                                               | leicht reduziert im Seitenvergleich | keine eigenständige Erhöhung                                                                        | kein Zuschlag                             |
| Gutachterliche Gesamt-MdE (vorläufig)                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                     | 20 vom Hundert                            |
| Hinweis: Eine MdE von mindestens 20 vom Hundert über die 26. Woche nach dem Arbeitsunfall hinaus begründet dem Grunde nach einen Anspruch auf Verletztenrente nach Paragraph 56 SGB VII. Eine Nachuntersuchung nach zwölf Monaten wurde vom Sachverständigen empfohlen. |                                     |                                                                                                     |                                           |

### Tabellenblatt: Rentenberechnung-Unfallrente

| Vorläufige Berechnung der Verletztenrente                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Berechnungsgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wert                | Erläuterung                                                             |
| Jahresarbeitsverdienst (JAV)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50160 Euro          | Bruttojahresverdienst der zwölf Monate vor dem Unfall, 12 mal 4180 Euro |
| MdE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 vom Hundert      | Vorläufige gutachterliche Einschätzung                                  |
| Vollrente (bei MdE 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33440 Euro pro Jahr | Zwei Drittel des JAV nach Paragraph 56 Absatz 3 SGB VII                 |
| Teilrente bei MdE 20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6688 Euro pro Jahr  | 20 vom Hundert der Vollrente                                            |
| Monatliche Teilrente                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 557.33 Euro         | Teilrente geteilt durch zwölf Monate                                    |
| Hinweis: Die Berechnung ist eine rentenberaterliche Modellrechnung auf Grundlage der vorläufigen MdE-Einschätzung von 20 vom Hundert und dient der Vorbereitung des Klageverfahrens. Endgültig entscheidet die Berufsgenossenschaft beziehungsweise das Sozialgericht nach Vorliegen der Nachuntersuchung. |                     |                                                                         |

**Tabellenblatt: Fehlzeiten-Uebersicht**

|                                                                                                                                                                                                                     |                 |                       |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fehlzeitenübersicht<br>Karsten Möller, 2016 bis<br>2026                                                                                                                                                             |                 |                       |                                                                     |
| Jahr                                                                                                                                                                                                                | Fehltage gesamt | davon schulterbezogen | Bemerkung                                                           |
| 2016                                                                                                                                                                                                                | 3               | 2                     | Schulterbeschwerden<br>nach Handball, kurzfristig                   |
| 2017                                                                                                                                                                                                                | 2               | 2                     | Erneute kurze Schonung<br>nach Sport                                |
| 2018                                                                                                                                                                                                                | 1               | 1                     | Letzte schulterbezogene<br>Fehlzeit vor dem Unfall                  |
| 2019                                                                                                                                                                                                                | 4               | 0                     | Grippaler Infekt, keine<br>Schulterbeschwerden                      |
| 2020                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0                     | Keine Fehltage                                                      |
| 2021                                                                                                                                                                                                                | 2               | 0                     | Grippaler Infekt                                                    |
| 2022                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0                     | Keine Fehltage                                                      |
| 2023                                                                                                                                                                                                                | 1               | 0                     | Zahnbehandlung                                                      |
| 2024                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0                     | Keine Fehltage,<br>Vorsorgeuntersuchung<br>uneingeschränkt tauglich |
| 2025                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0                     | Keine Fehltage                                                      |
| 2026                                                                                                                                                                                                                | 68              | 68                    | Ab 03.04.2026<br>durchgehend wegen<br>Unfallereignis                |
| Hinweis: Zwischen 2019<br>und dem Unfalltag 2026<br>gab es keine einzige<br>schulterbezogene<br>Fehlzeit, was die<br>betriebliche<br>Beschwerdefreiheit in den<br>letzten sieben Jahren vor<br>dem Ereignis belegt. |                 |                       |                                                                     |

Datei: jpg/kamera\_standbildbeschreibung\_rampe4.jpg

### Kamera Rampe 4 - Systemprotokoll (Standbild-Beschreibung, kein Originalbild)

Kamerakanal: RAMPE4\_CAM\_02

Status 06:28 - 06:31 Uhr: Verbindung aktiv, letztes Bild vorhanden

Status 06:31 - 07:13 Uhr: Verbindungsabbruch zum Switch, kein Bildmaterial

Status ab 07:13 Uhr: Verbindung wiederhergestellt

---

Angrenzende Kamera RAMPE3\_CAM\_01 (Randbereich, Rampe 4 nur teilweise sichtbar)

06:38 Uhr: Person mit Werkzeug auf dem Weg Richtung Rampe 4 erkennbar

07:02 Uhr: Rettungsdienstpersonal im Bildausschnitt erkennbar

---

Hinweis: Der eigentliche Sturzvorgang 06:38 bis 06:45 Uhr ist auf keiner verfügbaren Kameraaufzeichnung erfasst. Beschreibung erstellt durch IT-Abteilung MoselLogistik GmbH am 09.04.2026 zur Vorlage bei der Berufsgenossenschaft.

Bilddatei: kamera\_standbildbeschreibung\_rampe4.jpg

## Datei

Office-Dokument: 01\_mandatsnotiz\_bg\_fristsache.docx



## **Mandatsnotiz BG-Fristsache**

### **1. Mandant**

Mandant ist Karsten Möller, geboren am 19.08.1971, Lagerleiter bei MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, 54293 Trier. Beschäftigt seit 2011, zuletzt Schichtverantwortlicher für Wareneingang und Ladungssicherung.

### **2. Ereignis**

Am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr stürzte der Mandant an Rampe 4 beim Zurückziehen einer verklemmten Überladebrücke. Er schlug mit rechter Schulter und Kopfkante auf den Betonboden. Der Staplerfahrer Bastian Kopp sah den Sturz nicht direkt, hörte aber den Aufprall. Kamera Rampe 4 fiel nach Angaben des Arbeitgebers zwischen 6:30 und 7:10 Uhr aus.

### **3. Streitstand**

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte mit Bescheid vom 18.06.2026 die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Begründung: kein nachgewiesenes äußeres Ereignis, degenerativer Vorschaden der rechten Schulter, mögliches Ausrutschen ohne betriebliche Ursache. Zugang am 22.06.2026, Widerspruchsfrist bis 22.07.2026.

### **4. Rentenberaterlicher Fokus**

Arbeitsunfallanerkennung, Heilbehandlung, Verletztengeld, mögliche Minderung der Erwerbsfähigkeit und Schnittstelle zur späteren Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Vorwürfe gegen den Arbeitgeber und Schmerzensgeld werden nur als Abgrenzung notiert und nicht übernommen.

## Datei

Office-Dokument: 02\_unfallanzeige\_arbeitgeber.docx

## **Unfallanzeige Arbeitgeber, Auszug**

### **1. Betriebsangaben**

MoselLogistik GmbH, Unternehmensnummer der Unfallversicherung liegt vor. Unfalltag 03.04.2026, Meldung an die Berufsgenossenschaft am 08.04.2026. Der Arbeitgeber meldet den Vorfall als Sturz bei Wartungs- und Sicherungsarbeit an Rampe 4.

### **2. Angaben zum Ablauf**

Karsten Möller habe die Überladebrücke geprüft, weil ein LKW der Spedition Havelmann schief an der Rampe stand. Beim Lösen der Brücke habe er das Gleichgewicht verloren. Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe. Keine Zeugen des genauen Sturzmoments.

### **3. Interner Nachtrag**

In einer internen Mail vom 05.04.2026 schreibt Betriebsleiterin Jana Probst: "Bitte vorsichtig formulieren, Rampe war seit März immer wieder schwergängig." Dieser Satz fehlt in der an die BG gesendeten Unfallanzeige.

### **4. Offene Belege**

Wartungsprotokoll Rampe 4, Kameraausfallprotokoll, Schichtplan, Unterweisung Ladungssicherung und Meldung an Fachkraft für Arbeitssicherheit anfordern.

## Datei

Office-Dokument: 05\_zeugen\_und\_kamera.docx

## **Zeugennotizen und Kameraausfall**

### **1. Bastian Kopp, Staplerfahrer**

Kopp sah Möller um 6:40 Uhr an Rampe 4 mit Brecheisen an der Überladebrücke. Er fuhr Palette 112 in Halle C. Um 6:42 Uhr hörte er einen Schlag und fand Möller sitzend am Boden. Möller hielt die Schulter und sagte: "Die Brücke hat nachgegeben."

### **2. Sandra Lehnert, Disposition**

Lehnert hörte über Funk: "Rampe 4 klemmt wieder." Sie kann nicht sagen, wer funkte. Im Wartungsbuch März steht dreimal "Brücke läuft schwer". Der Technikertermin war für 08.04.2026 geplant.

### **3. Kamera**

IT-Vermerk: Kamera Rampe 4 verlor ab 6:31 Uhr Verbindung zum Switch. Wieder online 7:13 Uhr. Andere Kameras zeigen Möller um 6:38 Uhr auf dem Weg zur Rampe und Sanitäter um 7:02 Uhr.

### **4. Bedeutung**

Der genaue Sturz ist nicht gefilmt. Die Indizienkette muss deshalb über betriebliche Tätigkeit, zeitlichen Ablauf, Erstangaben, technische Störung der Rampe und medizinischen Erstbefund geführt werden.

## Datei

Office-Dokument: 09\_folgepruefung\_rente.docx

## **Folgeprüfung Verletztengeld, Teilhabe und Rente**

### **1. Unfallversicherungsrechtliche Folgen**

Bei Anerkennung sind Heilbehandlung, Verletztengeld, medizinische Rehabilitation und bei verbleibender Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Verletztenrente zu prüfen. Die Einschätzung darf nicht vorzeitig an der Schulterdiagnose hängen bleiben; entscheidend ist die konkrete Funktionsminderung im Lagerleiterberuf.

### **2. Rentenrechtliche Schnittstelle**

Wenn die Arbeitsfähigkeit länger als sechs Monate offen bleibt, müssen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und eine spätere Erwerbsminderungsrente mitgedacht werden. Die Anerkennung als Arbeitsunfall kann medizinische und rentenrechtliche Beweisfragen beeinflussen, ersetzt aber nicht die Prüfung der Erwerbsfähigkeit nach SGB VI.

### **3. Nächste Schritte**

Reha-Plan anfordern, Arbeitgeber zu leidensgerechtem Einsatz befragen, Schmerztagebuch nicht als Klagebegründung überladen, sondern nur zur Funktionseinbuße nutzen. Frist Widerspruch 22.07.2026 sichern.

## Datei

Office-Dokument: 10\_unfallschilderung\_mandant\_ausfuehrlich.docx



# **Ausführliche Unfallschilderung des Mandanten**

## **Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Telefon 0651 145 7720, Telefax 0651 145 7721

USt-IdNr. DE 267 991 430

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Sozialrecht

### **1. Vorbemerkung**

Die nachfolgende Schilderung wurde am 14.04.2026 im Rahmen eines rund neunzigminütigen Mandantengesprächs in der Kanzlei aufgenommen und dem Mandanten Karsten Möller anschließend zur Durchsicht und Unterschrift vorgelegt. Sie ersetzt keine eidesstattliche Versicherung, dient aber als Grundlage für die Widerspruchsbegründung.

### **2. Tagesablauf vor dem Ereignis**

Herr Möller begann die Frühschicht am 03.04.2026 um 6:00 Uhr mit der Übergabe von Schichtleiter Dennis Auer. Auer berichtete, dass Rampe 4 bereits in der Nachtschicht Probleme beim Ausfahren der Überladebrücke gemacht habe und ein LKW der Spedition Havelmann seit 5:50 Uhr an Rampe 4 auf Entladung warte. Herr Möller entschied sich, selbst nach Rampe 4 zu sehen, weil der zuständige Rampenwart erst ab 7:00 Uhr eingeteilt war.

### **3. Ablauf an der Rampe**

Gegen 6:38 Uhr erreichte Herr Möller Rampe 4. Die Überladebrücke stand schräg und liess sich mit dem Hebel nicht vollständig ausfahren. Er stellte sich seitlich auf die Rampenkante, um mit beiden Händen am Hebel Zug auszuüben. Nach eigener Erinnerung löste sich der Widerstand plötzlich, die Brücke schnellte nach unten durch, und er verlor den Halt. Er stürzte nach rechts vornüber auf den etwa 90 Zentimeter tiefer liegenden Hallenboden vor der Rampe.

#### **3.1 Körperhaltung beim Aufprall**

Der Mandant beschreibt, dass er versucht habe, sich mit dem rechten Arm abzufangen, dabei aber mit der rechten Schulter zuerst aufgeschlagen sei; der Kopf habe die Betonkante der Rampenlippe im Nachgang gestreift. Er sei kurz benommen gewesen, habe aber nicht das Bewusstsein verloren.

#### **3.2 Erste Reaktion**

Er habe sofort laut nach Hilfe gerufen und dabei sinngemäß gesagt: 'Die Brücke hat nachgegeben, die war schon wieder schwergängig.' Diese Aussage deckt sich mit der späteren Zeugenangabe von Bastian Kopp.

#### **4. Angaben zur Vorgeschichte der Schulter**

Herr Möller bestätigt, in den Jahren 2016 bis 2018 gelegentlich nach Handballspielen Schulterbeschwerden rechts gehabt zu haben, die jeweils nach wenigen Tagen ohne Arztbesuch abgeklungen seien. Seit 2019 habe er keinen Leistungssport mehr betrieben und keinerlei Einschränkung im Arbeitsalltag gehabt, was durch die betriebsärztliche Untersuchung 2024 bestätigt worden sei.

#### **5. Angaben zur Arbeitsanweisung**

Nach interner Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung ist eine klemmende Überladebrücke durch den Rampenwart und nicht durch den Lagerleiter zu warten. Herr Möller räumt ein, im Zeitdruck gegen diese Anweisung verstoßen zu haben, weist aber darauf hin, dass Vorgesetzte wiederholt toleriert hätten, dass Schichtverantwortliche bei Personalengpässen selbst eingriffen.

## Datei

Office-Dokument: 11\_unfallanzeige\_bg\_formular\_komplett.docx

## Unfallanzeige des Unternehmers, Formular BGHW, ausgefüllt

### 1. Angaben zum Unternehmen

| Feld                            | Angabe                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Unternehmen                     | MoselLogistik GmbH                                                     |
| Anschrift                       | Hafenstraße 28, 54293 Trier                                            |
| Mitgliedsnummer BGHW            | 350118                                                                 |
| Betriebsstätte                  | Logistikzentrum Trier-Ehrang, Halle C                                  |
| Zuständige Berufsgenossenschaft | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier |

### 2. Angaben zur versicherten Person

| Feld                | Angabe                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Name                | Karsten Möller                                       |
| Geburtsdatum        | 19.08.1971                                           |
| Beschäftigt seit    | 01.03.2011                                           |
| Tätigkeit           | Lagerleiter, Schichtverantwortlicher<br>Wareneingang |
| Versicherungsnummer | 65 190871 M 003                                      |

### 3. Angaben zum Unfallhergang

| Feld                           | Angabe                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Unfalltag                      | 03.04.2026                             |
| Unfallzeit                     | gegen 6:42 Uhr                         |
| Unfallort                      | Rampe 4, Logistikzentrum Trier-Ehrang  |
| Letzter Arbeitstag vor Meldung | 03.04.2026                             |
| Datum der Anzeige              | 08.04.2026                             |
| Meldeweg                       | elektronisch über DGUV-Formularservice |

### 4. Unfallhergang laut Unternehmer

Der Versicherte habe beim Lösen einer klemmenden Überladebrücke an Rampe 4 das Gleichgewicht verloren und sei zu Boden gestürzt. Zeugen des unmittelbaren Sturzes seien nicht vorhanden. Erste Hilfe sei durch die Sicherheitsbeauftragte vor Ort geleistet worden, anschließend Transport durch den Rettungsdienst.

### 5. Angaben zu Verletzungen

Nach vorläufiger Einschätzung: Schulterverletzung rechts, Schürfwunden, Verdacht auf Kopfprellung. Erstbehandelnder Arzt: Dr. Reiner Kauth, Brüderkrankenhaus Trier, Durchgangsarzt.

### 6. Anmerkung der Kanzlei

Das Formular enthält in Feld 14 (Zusatzangaben) keinen Hinweis auf die Wartungshistorie der Rampe, obwohl diese dem Arbeitgeber nach dem Wartungsbuch bekannt war. Diese Lücke ist für die Beweiswürdigung im Widerspruch bedeutsam.

## Datei

Office-Dokument: 12\_erste\_hilfe\_bericht\_sicherheitsbeauftragte.docx

# **Erste-Hilfe-Bericht der Sicherheitsbeauftragten**

**MosellLogistik GmbH**

Arbeitssicherheit

Hafenstraße 28, 54293 Trier

## **1. Angaben zur Ersthelferin**

Sicherheitsbeauftragte und Ersthelferin: Petra Winkelmann, Fachkraft für Arbeitssicherheit im Nebenamt, seit 2015 im Betrieb. Sie wurde um 6:43 Uhr per Funk alarmiert und traf um 6:45 Uhr an Rampe 4 ein.

## **2. Vorgefundene Situation**

Herr Möller sass an der Rampenkante auf dem Hallenboden, hielt sich die rechte Schulter und wirkte laut Bericht blass und leicht desorientiert. Eine kleine Schürfwunde am rechten Ellenbogen blutete leicht. Am Hinterkopf war eine gerötete Stelle ohne offene Wunde sichtbar.

## **3. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Stabile Seitenlage wurde nicht angewendet, da der Mandant ansprechbar war. Die Schürfwunde wurde mit einem Verbandpäckchen aus dem Verbandskasten Halle C versorgt. Der rechte Arm wurde behelfsmäßig mit einem Dreiecktuch ruhiggestellt. Um 6:47 Uhr erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes über die Notrufnummer 112.

## **4. Aussage des Verletzten gegenüber der Ersthelferin**

Frau Winkelmann notierte wörtlich: 'Die Brücke ist auf einmal durchgerutscht, ich konnte mich nicht mehr halten.' Diese Angabe wurde noch am selben Tag in das betriebliche Meldeblatt übernommen.

## **5. Übergabe an den Rettungsdienst**

Der Rettungsdienst traf um 6:58 Uhr ein und übernahm die weitere Versorgung. Frau Winkelmann übergab die Kurzanlagen zum Unfallhergang mündlich an den Rettungsassistenten.

## Datei

Office-Dokument: 13\_rettungsdienst\_protokoll.docx

# Rettungsdienstprotokoll, Auszug

## Rettungsdienst Trier-Saarburg

Einsatzprotokoll Nr. RD-2026-04-03-0142

### 1. Einsatzdaten

| Feld                     | Angabe                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Alarmierung              | 03.04.2026, 6:47 Uhr                          |
| Eintreffen am Einsatzort | 03.04.2026, 6:58 Uhr                          |
| Einsatzort               | MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, Rampe 4   |
| Übergabe Krankenhaus     | 03.04.2026, 7:34 Uhr, Brüderkrankenhaus Trier |

### 2. Erstbefund des Rettungsdienstes

Patient ansprechbar, orientiert zu Person, Ort und Zeit. Glasgow Coma Scale 15. Angabe starker Schmerzen in der rechten Schulter mit deutlich eingeschränkter Beweglichkeit. Kleine Schürfwunde rechter Ellenbogen, gerötete druckschmerzhaftes Stelle am Hinterkopf ohne neurologische Ausfälle.

### 3. Vitalparameter

| Zeit     | Puls | Blutdruck | SpO2       |
|----------|------|-----------|------------|
| 7:00 Uhr | 92   | 138/86    | 97 Prozent |
| 7:15 Uhr | 88   | 134/82    | 98 Prozent |
| 7:30 Uhr | 86   | 132/80    | 98 Prozent |

### 4. Maßnahmen

Anlage eines venösen Zugangs, Schmerzmedikation nach Rücksprache mit dem Notarzt, Ruhigstellung des rechten Arms mit Armschlinge, Immobilisation der Halswirbelsäule mit Stiffneck aus Vorsicht wegen Kopfanprall, liegender Transport in die Notaufnahme.

### 5. Fremdanamnese laut Protokoll

Betriebliche Ersthelferin gibt an, der Patient sei beim Lösen einer klemmenden Laderampe gestürzt. Patient selbst bestätigt gegenüber dem Rettungsdienst: 'Die Überladebrücke hat nachgegeben, ich bin nach vorne gefallen.'



## Datei

Office-Dokument: 14\_krankenhaus\_aufnahmebericht\_verlauf.docx

# Krankenhaus-Aufnahmebericht und Verlaufsbericht

## Brüderkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie

Nordallee 1, 54292 Trier

### 1. Aufnahme

Aufnahme in die Notaufnahme am 03.04.2026 um 7:34 Uhr durch den Rettungsdienst. Aufnehmender Arzt: Dr. Reiner Kauth, Durchgangsarzt. Diagnosen bei Aufnahme: Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur rechts, Schädelprellung, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

### 2. Untersuchungsbefund

Rechte Schulter druckschmerzhaft, aktive Abduktion nicht über 30 Grad möglich, passive Beweglichkeit endgradig eingeschränkt und schmerzhaft. Kein neurologisches Defizit im Bereich des Plexus brachialis. Kopf: reizlose Kopfschwarte, keine Kalottenstufe tastbar, Pupillen isokor und lichtreagibel.

### 3. Bildgebung am Aufnahmetag

Röntgen Schulter rechts in zwei Ebenen: keine knöcherne Fraktur, keine Luxation, altersentsprechende AC-Gelenksveränderungen. Craniales CT bei Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades: keine intrakranielle Blutung, keine Kalottenfraktur.

### 4. Verlauf stationär

Stationäre Aufnahme zur Überwachung bei Kopfanprall vom 03.04.2026 bis 04.04.2026. Neurologische Kontrollen unauffällig. Entlassung am 04.04.2026 mit ambulanter Weiterbehandlung, Terminvereinbarung MRT Schulter und Wiedervorstellung in der Unfallchirurgie.

### 5. Ambulanter Verlauf bis Operation

Wiedervorstellung am 10.04.2026 nach MRT-Befund vom 09.04.2026. Bei bestätigter Teilruptur der Supraspinatussehne mit zunehmenden Beschwerden und ausbleibender Besserung unter konservativer Behandlung wird die Indikation zur arthroskopischen Rekonstruktion gestellt. Aufklärungsgespräch am 16.04.2026, Operationstermin 21.04.2026.

## Datei

Office-Dokument: 15\_op\_bericht\_schulter.docx

# Operationsbericht, Auszug

Brüderkrankenhaus Trier

Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie

Nordallee 1, 54292 Trier

## 1. Eingriffsdaten

| Feld            | Angabe                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Operationsdatum | 21.04.2026                                                           |
| Operateur       | Dr. Felix Brandenburger, Oberarzt Unfallchirurgie                    |
| Anästhesie      | Interskalenäre Plexusblockade und Allgemeinanästhesie                |
| Diagnose        | Teilruptur der Supraspinatussehne rechts, subacromiales Impingement  |
| Eingriff        | Arthroskopische Rotatorenmanschettennaht, subacromiale Dekompression |

## 2. Operativer Befund

Intraoperativ zeigt sich eine partielle, gelenkseitige Ruptur der Supraspinatussehne mit frischem, blutig imbibiertem Randsaum, vereinbar mit einem akuten traumatischen Ereignis auf vorbestehender degenerativer Sehnenstruktur. Zusätzlich mäßige Bursitis subacromialis.

## 3. Operationsverlauf

Arthroskopischer Zugang über Standardportale, Debridement der Rupturzone, transossäre Refixation mit zwei Fadenankern, subacromiale Dekompression mittels Acromioplastik. Intraoperativ kein Hinweis auf ausschließlich degenerative Genese ohne akuten Anteil.

## 4. Postoperative Anordnung

Ruhigstellung im Abduktionskissen für sechs Wochen, frühfunktionelle Physiotherapie ab dem dritten postoperativen Tag nach festem Schema, Wiedervorstellung nach zwei Wochen zur Wundkontrolle.

## 5. Anmerkung zur Zusammenhangsfrage

Der Operateur hält in der Epikrise fest, dass der intraoperative Befund eine frische traumatische Komponente auf degenerativer Vorschädigung zeige und die Ruptur ohne das Sturzereignis nach seiner Einschätzung nicht in diesem Ausmass und Zeitpunkt aufgetreten wäre.

## Datei

Office-Dokument: 16\_roentgenbefunde\_verlauf.docx

# **Röntgenbefunde im Verlauf, mit radiologischer Bewertung**

## **Radiologische Praxis am Domfreihof**

Dr. Simone Hage, Fachärztin für Radiologie

Domfreihof 9, 54290 Trier

### **1. Röntgen Schulter rechts, 03.04.2026**

Zwei Ebenen, angefertigt im Brüderkrankenhaus Trier am Aufnahmetag. Kein Frakturachweis, keine Luxation. Acromioclaviculargelenk mit geringer Arthrose, Humeruskopf regelrecht positioniert. Beurteilung: keine knöcherne Verletzung, Weichteilbefund radiologisch nicht sicher beurteilbar.

### **2. Kontrollröntgen, 12.05.2026**

Drei Wochen postoperativ. Fadenanker regelrecht lagegetreu, keine sekundäre Dislokation, Acromioplastik-Areal reizlos. Beurteilung: postoperativer Verlauf ohne Auffälligkeiten.

### **3. Vergleich mit Voraufnahmen**

Ältere Röntgenaufnahmen der Schulter liegen nicht vor, da 2016 bis 2018 keine Bildgebung erfolgte. Dr. Hage weist ausdrücklich darauf hin, dass ein bildgebender Vorbefund zum direkten Vergleich fehlt und die Bewertung des Vorschadens daher auf der MRT-Morphologie und der Anamnese beruhen muss.

### **4. Zusammenfassende radiologische Einschätzung**

Nach Aktenlage und Bildbefund hält Dr. Hage eine ausschließlich degenerative Erklärung für nicht zwingend, da das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem am Tuberculum majus typischerweise Ausdruck einer akuten knöchernen Belastungsreaktion und kein Zeichen einer chronisch-degenerativen Veränderung ist.

## Datei

Office-Dokument: 17\_reha\_verlaufsbericht\_bg\_klinik.docx

# **Reha-Verlaufsbericht BG-Klinik**

## **BG Klinik Ludwigshafen**

Abteilung Unfallchirurgische Rehabilitation

Ludwig-Guttmann-Straße 13, 67071 Ludwigshafen am Rhein

### **1. Aufnahme zur Anschlussheilbehandlung**

Aufnahme am 02.06.2026 zur dreiwöchigen stationären Anschlussheilbehandlung nach arthroskopischer Rotatorenmanschettennaht. Behandelnder Oberarzt: Dr. Katja Vollmer.

### **2. Therapieverlauf**

Physiotherapeutische Bewegungsschule, Ergotherapie zur Kräftigung des Schultergürtels, Ergometertraining, arbeitsplatzbezogenes Belastungstraining mit Simulation von Hebe- und Zugbewegungen wie im Lagerbetrieb. Zwischenbefund nach zwei Wochen: aktive Abduktion bis 90 Grad, weiterhin endgradiges Kraftdefizit.

### **3. Sozialmedizinische Epikrise**

Die Klinik stuft das Ereignis vom 03.04.2026 aus behandlungsseitiger Sicht als wesentliche Ursache der aktuellen Funktionsstörung ein, weist aber auf die vorbestehende degenerative Komponente als mitwirkenden Faktor hin. Für die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung sei die Abgrenzung zwischen Unfallfolge und Vorschaden gutachterlich zu klären.

### **4. Entlassungsempfehlung**

Entlassung am 22.06.2026 mit ambulanter Fortführung der Physiotherapie zweimal wöchentlich, stufenweiser Wiedereingliederung nicht vor August 2026, keine Hebebelastung über 5 Kilogramm mit dem rechten Arm bis auf Weiteres.



## Datei

Office-Dokument: 18\_berufshilfe\_antrag.docx

# **Antrag auf Leistungen zur Berufshilfe**

**Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Domfreihof 6, 54290 Trier

## **1. Antragsteller und Adressat**

Antragsteller: Karsten Möller, vertreten durch die unterzeichnende Kanzlei. Adressat: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier, Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MÖLLER.

## **2. Antrag**

Es werden Leistungen zur Berufshilfe nach Paragraph 35 SGB VII beantragt, hilfsweise Leistungen zur medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation, für den Fall, dass eine Rückkehr auf den bisherigen Arbeitsplatz als Lagerleiter mit körperlich schwerer Tätigkeit dauerhaft nicht möglich ist.

## **3. Begründung**

Nach dem Reha-Verlaufsbericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht weiterhin ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter. Der Arbeitsplatz als Lagerleiter erfordert regelmäßiges Heben und Überkopfarbeiten, die nach ärztlicher Einschätzung derzeit nicht zumutbar sind. Es wird angeregt, eine innerbetriebliche Umsetzung in eine disponierende, überwiegend sitzende Tätigkeit zu prüfen, hilfsweise eine externe Qualifizierungsmassnahme.

## **4. Vorläufiger Vorbehalt**

Der Antrag wird ausdrücklich unter dem Vorbehalt gestellt, dass die BG das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall anerkennt. Sollte die Anerkennung verweigert bleiben, wird der Antrag als Eventualantrag für das Widerspruchsverfahren aufrechterhalten.

## Datei

Office-Dokument: 19\_d\_arzt\_bericht\_detailliert\_nachbehandlung.docx

# Detaillierter Durchgangsarztbericht mit Nachbehandlungsverlauf

## Brüderkrankenhaus Trier

Durchgangsarztpraxis Dr. Reiner Kauth

Nordallee 1, 54292 Trier

### 1. Erstvorstellung

Erstvorstellung am 03.04.2026 um 8:15 Uhr nach Verlegung aus der Notaufnahme.

Diagnosen: Schulterprellung rechts mit Verdacht auf Rotatorenmanschettenruptur,

Schädelprellung ohne Bewusstlosigkeit, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

Arbeitsunfähigkeit ab 03.04.2026.

### 2. Verlaufskontrollen

| Datum      | Befund                                                 | Maßnahme                                |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.04.2026 | MRT bestätigt Teilruptur Supraspinatussehne            | Operationsindikation gestellt           |
| 16.04.2026 | Aufklärung, präoperative Diagnostik                    | OP-Termin 21.04.2026 vereinbart         |
| 05.05.2026 | Zwei Wochen postoperativ, reizlose Wundverhältnisse    | Physiotherapie fortgesetzt              |
| 02.06.2026 | Beginn stationäre Anschlussheilbehandlung              | Überweisung BG Klinik Ludwigshafen      |
| 30.06.2026 | Nach Reha, Kraftdefizit rückläufig, Abduktion 110 Grad | Stufenweise Wiedereingliederung geplant |

### 3. Zusammenhangsbeurteilung des Durchgangsarztes

Dr. Kauth hält in seinem Zwischenbericht vom 30.06.2026 fest, dass der geschilderte Unfallmechanismus, der intraoperative Befund eines frischen Rupturrandes sowie der zeitliche Zusammenhang zwischen Ereignis und Erstscherz für eine wesentliche Teilursache des Unfalls sprechen. Der Vorschaden werde dadurch nicht bestritten, trete aber nach seiner fachärztlichen Einschätzung in der Gesamtwürdigung in den Hintergrund.

### 4. Arbeitsfähigkeitsprognose

Bei planmäßigem Verlauf wird eine Wiederaufnahme leichter Bürotätigkeiten ab August 2026 für möglich gehalten, eine vollständige Rückkehr zur ursprünglichen körperlich schweren Lagerleitertätigkeit ist nach jetzigem Stand ungewiss und hängt vom Ergebnis der Anschlussuntersuchung im September 2026 ab.

## Datei

Office-Dokument: 20\_zeugenprotokolle\_mit\_anschriften.docx

# **Zeugenprotokolle mit Anschriften**

## **Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik**

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

### **1. Zeugenprotokoll Bastian Kopp**

Bastian Kopp, geboren 04.02.1988, wohnhaft Zurmaiener Straße 88, 54292 Trier, Staplerfahrer bei MoselLogistik GmbH seit 2019. Vernehmung am 20.04.2026 durch die BG-Außendienstmitarbeiterin Frau Corinna Radtke.

Aussage: 'Ich habe Herrn Möller gegen 6:38 Uhr auf dem Weg zu Rampe 4 gesehen, mit einem Brecheisen in der Hand. Ich bin dann mit Palette 112 in Halle C weitergefahren. Um etwa 6:42 Uhr habe ich einen lauten Schlag gehört, der von Rampe 4 kam. Als ich hingefahren bin, sass Herr Möller auf dem Boden und hielt sich die Schulter. Er hat gesagt, die Brücke hätte nachgegeben.'

### **2. Zeugenprotokoll Sandra Lehnert**

Sandra Lehnert, geboren 17.11.1979, wohnhaft Kaiserstraße 41, 54290 Trier, Disponentin bei MoselLogistik GmbH seit 2013. Vernehmung am 20.04.2026, ebenfalls durch Frau Radtke.

Aussage: 'Um kurz vor 6:40 Uhr kam über Funk die Meldung: Rampe 4 klemmt wieder. Ich kann nicht mehr sagen, wer das gefunkt hat, ich glaube aber, es war entweder Herr Möller selbst oder der Staplerfahrer Kopp. Im Wartungsbuch für März stehen mindestens drei Einträge zur schwergängigen Brücke an Rampe 4. Ein Techniker war für den 8. April angekündigt.'

### **3. Ergänzende dritte Auskunftsperson**

Rampenwart Herbert Nauheim, geboren 22.06.1965, wohnhaft Weberbach 3, 54290 Trier, gibt schriftlich an, dass er die Überladebrücke an Rampe 4 zuletzt am 30.03.2026 provisorisch nachgefettet habe, weil das Ersatzteil für den Hydraulikzylinder noch nicht eingetroffen sei. Er habe die Betriebsleitung mehrfach mündlich auf den Zustand hingewiesen.

### **4. Würdigung durch die Kanzlei**

Alle drei Aussagen stützen unabhängig voneinander, dass die Überladebrücke an Rampe 4 im relevanten Zeitraum technisch auffällig war und dass Herr Möller sich unmittelbar nach dem Sturz spontan und übereinstimmend zum Hergang geäußert hat.

## Datei

Office-Dokument: 21\_bg\_aktenauszug\_akteneinsicht\_paragraf25.docx

# **Antrag auf Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X**

**Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Domfreihof 6, 54290 Trier

## **1. Antrag**

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Möller wird Akteneinsicht in die vollständige Verwaltungsakte zum Vorgang BGHW-2026-350118-MÖLLER beantragt, einschließlich aller internen Vermerke, des Wartungsbuchs Rampe 4, des Kameraausfallprotokolls und der Betriebsprüfungsunterlagen, soweit diese beigezogen wurden.

## **2. Rechtsgrundlage**

Der Antrag stützt sich auf Paragraf 25 SGB X. Als Beteiligter im Sinne von Paragraf 12 SGB X hat der Mandant ein Recht auf Einsicht in die ihn betreffenden Akten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung seiner rechtlichen Interessen erforderlich ist.

## **3. Antwort der Berufsgenossenschaft**

Mit Schreiben vom 06.05.2026 gewährte die Berufsgenossenschaft Akteneinsicht in Form einer elektronischen Aktenkopie. Das übersandte Wartungsbuch enthielt lediglich die Einträge ab Januar 2026; ein handschriftlicher Vermerk der Betriebsleiterin vom 05.04.2026 zur Schwergängigkeit der Rampe war nicht Bestandteil der übersandten Unterlagen.

## **4. Nachforderung**

Mit weiterem Schreiben vom 12.05.2026 wurde die vollständige interne Korrespondenz der MoselLogistik GmbH mit der Berufsgenossenschaft angefordert, insbesondere die E-Mail der Betriebsleiterin Jana Probst vom 05.04.2026.



## Datei

Office-Dokument: 22\_bg\_anhoerung\_vor\_ablehnung.docx

# **Anhörungsschreiben der Berufsgenossenschaft**

## **Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik**

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 28.05.2026

### **1. Beabsichtigte Entscheidung**

Die Berufsgenossenschaft teilt mit, dass nach Auswertung der D-Arzt-Berichte, des MRT-Befundes und der betrieblichen Unfallanzeige beabsichtigt ist, die Anerkennung eines Arbeitsunfalls abzulehnen, da ein von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis nicht im Sinne des Vollbeweises nachgewiesen sei und die Schulterverletzung überwiegend degenerativ erklärbar erscheine.

### **2. Gelegenheit zur Stellungnahme**

Dem Mandanten wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Wochen ab Zugang zu den beabsichtigten Feststellungen Stellung zu nehmen und ergänzende Beweismittel vorzulegen.

### **3. Stellungnahme der Kanzlei vom 10.06.2026**

Die Kanzlei verweist auf die Zeugenaussagen von Bastian Kopp und Sandra Lehnert, das Wartungsbuch mit mehrfachen Einträgen zur Schwergängigkeit der Rampe, den Kameraausfall im fraglichen Zeitraum sowie den intraoperativen Befund mit frischem Rupturrand. Es wird um Berücksichtigung dieser Umstände vor Erlass des Bescheids gebeten.

### **4. Ergebnis**

Die Berufsgenossenschaft erliess trotz der Stellungnahme am 18.06.2026 den Ablehnungsbescheid, ohne die vorgebrachten Gesichtspunkte nach Einschätzung der Kanzlei angemessen zu würdigen.

## Datei

Office-Dokument: 23\_bg\_ablehnungsbescheid\_vollversion.docx

# **Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft, ausformulierte Vollversion**

## **Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik**

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 18.06.2026

### **1. Bescheidtenor**

Die Anerkennung des Ereignisses vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall wird abgelehnt. Ein Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, insbesondere Heilbehandlung, Verletztengeld und Verletztenrente, besteht nicht.

### **2. Sachverhalt**

Der Versicherte gibt an, am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr beim Lösen einer klemmenden Überladebrücke an Rampe 4 gestürzt zu sein. Zeugen des unmittelbaren Sturzvorgangs liegen nicht vor. Die Videoaufzeichnung der betreffenden Kamera war im fraglichen Zeitraum unterbrochen.

### **3. Rechtliche Würdigung**

Nach Paragraph 8 Absatz 1 SGB VII ist Arbeitsunfall ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden führt und das im Vollbeweis nachgewiesen sein muss. Die Berufsgenossenschaft sieht dieses Ereignis vorliegend nicht als hinreichend nachgewiesen an, da keine unmittelbare Beobachtung des Sturzvorgangs vorliegt und die medizinischen Befunde eine bereits vorbestehende degenerative Schädigung der rechten Schulter zeigen.

### **4. Würdigung der medizinischen Befunde**

Der MRT-Befund vom 09.04.2026 zeige eine Teilruptur der Supraspinatussehne bei ausgeprägter AC-Gelenksarthrose. Die Berufsgenossenschaft geht davon aus, dass die Ruptur überwiegend wahrscheinlich auf dem vorbestehenden degenerativen Schaden beruht und lediglich zufällig anlässlich der beruflichen Tätigkeit symptomatisch geworden sei.

### **5. Nicht berücksichtigte Gesichtspunkte**

Der Bescheid geht weder auf das Wartungsbuch der Rampe noch auf die übereinstimmenden Erstangaben der Zeugen Kopp und Lehnert ein. Der Kameraausfall wird nur als technische Randnotiz erwähnt, ohne beweisrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Das intraoperativ dokumentierte Knochenmarködem wird nicht diskutiert.

## **6. Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch eingelegt werden. Der Bescheid gilt als am 22.06.2026 zugegangen; die Widerspruchsfrist endet damit am 22.07.2026.

## Datei

Office-Dokument: 24\_widerspruch\_vollversion.docx

# **Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid, Vollversion**

## **Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier,  
Aktenzeichen BGHW-2026-350118-MÖLLER, per beA am 20.07.2026 übermittelt.

### **1. Antrag**

Namens und im Auftrag des Herrn Karsten Möller wird gegen den Bescheid vom 18.06.2026, zugegangen am 22.06.2026, form- und fristgerecht Widerspruch eingelegt. Beantragt wird, den Bescheid aufzuheben und das Ereignis vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall im Sinne von Paragraph 8 SGB VII anzuerkennen sowie die gesetzlich geschuldeten Leistungen, insbesondere Heilbehandlung und Verletztengeld, zu gewähren.

### **2. Sachverhalt aus Sicht des Widerspruchsführers**

Herr Möller übte bei dem Ereignis eine versicherte Tätigkeit aus, indem er eine betrieblich benötigte, klemmende Überladebrücke an Rampe 4 zu sichern versuchte, um den Wareneingang eines wartenden Lastzugs zu ermöglichen. Der Sturz erfolgte zeitlich begrenzt und wirkte von außen auf den Körper ein.

### **3. Beweiswürdigung**

#### **3.1 Zeugenangaben**

Die Zeugen Bastian Kopp und Sandra Lehnert bestätigen unabhängig voneinander, dass Herr Möller sich unmittelbar nach dem Sturz zum technischen Versagen der Rampe geäußert hat und dass die Rampe im relevanten Zeitraum wiederholt schwergängig war.

#### **3.2 Wartungsbuch und technischer Zustand**

Nach dem Wartungsbuch wurde die Brücke im März 2026 mindestens dreimal als schwergängig vermerkt, ein Reparaturtermin war für den 8. April 2026 bereits vereinbart. Diese Dokumentation stützt die Darstellung eines technischen Defekts als Auslöser des Sturzes.

#### **3.3 Kameraausfall**

Der zeitlich mit dem Unfallereignis zusammenfallende Ausfall der Kamera an Rampe 4 spricht nicht gegen, sondern ist neutral zu werten; er darf nicht zu Lasten des Versicherten gewürdigt werden, da der Ausfall unstreitig technische, nicht in der Sphäre des Mandanten liegende Ursachen hatte.

#### **3.4 Medizinische Befunde**

Der intraoperative Befund vom 21.04.2026 dokumentiert einen frischen, blutig imbibierten Rupturrand, der nach der Einschätzung des Operateurs eine akute traumatische Komponente

auf vorbestehender degenerativer Struktur belegt. Das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem am Tuberculum majus ist ein typisches Zeichen einer frischen knöchernen Belastungsreaktion.

#### **4. Rechtliche Bewertung**

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, unter anderem B 2 U 4/18 R, genügt für den Nachweis des Unfallereignisses der Vollbeweis anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände; eine unmittelbare Beobachtung ist nicht zwingend erforderlich, wenn sich aus Indizien ein schlüssiges Gesamtbild ergibt. Auch bei vorbestehendem Gesundheitsschaden genügt es, wenn das Unfallereignis eine wesentliche Teilursache im Sinne der im Sozialrecht geltenden Kausalitätslehre der wesentlichen Bedingung darstellt.

#### **5. Beweisanträge**

Es wird beantragt, das vollständige Wartungsbuch Rampe 4 für die Monate Februar bis April 2026 beizuziehen, die Zeugen Kopp, Lehnert und Nauheim erneut unter Vorhalt der ergänzenden Unterlagen zu befragen sowie ein unfallchirurgisches Zusammenhangsgutachten einzuholen.



## Datei

Office-Dokument: 25\_widerspruchsbescheid\_bg.docx

# **Widerspruchsbescheid der Berufsgenossenschaft**

## **Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik**

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Datum: 25.09.2026

### **1. Entscheidung**

Der Widerspruch des Herrn Karsten Möller gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird zurückgewiesen.

### **2. Begründung**

Die Widerspruchsstelle hält nach erneuter Prüfung an ihrer Auffassung fest, dass der Vollbeweis eines von außen einwirkenden Ereignisses nicht erbracht sei. Die vorgelegten Zeugenaussagen beschränkten sich auf Wahrnehmungen vor und nach dem eigentlichen Sturz, nicht auf den Sturz selbst. Das Wartungsbuch belege zwar technische Mängel, lasse aber offen, ob diese ursächlich für den konkreten Sturz waren oder ob der Versicherte aus anderen Gründen das Gleichgewicht verlor.

### **3. Auseinandersetzung mit dem medizinischen Vorbringen**

Der intraoperative Befund werde zur Kenntnis genommen, ändere aber nichts an der Einschätzung, dass angesichts der erheblichen degenerativen Vorschädigung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine schicksalhafte, nicht unfallbedingte Ursache der Ruptur bestehe.

### **4. Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Klage beim Sozialgericht Trier erhoben werden.

## Datei

Office-Dokument: 26\_klageschrift\_sozialgericht\_trier.docx

# **Klageschrift zum Sozialgericht Trier**

## **Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Fachanwälte für Sozialrecht

Domfreihof 6, 54290 Trier

Bearbeiterin: Dr. Nadine Ohlerich

An das Sozialgericht Trier, Kutzbachstraße 3a, 54290 Trier, per beA am 20.10.2026 eingereicht.

### **1. Parteien**

Kläger: Karsten Möller, Hafenstraße nahe Trier-Ehrang wohnhaft, vertreten durch die Kanzlei Lindenhof und Partner mbB. Beklagte: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, Bezirksverwaltung Trier.

### **2. Klageantrag**

Es wird beantragt, den Bescheid vom 18.06.2026 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 25.09.2026 aufzuheben und festzustellen, dass das Ereignis vom 03.04.2026 ein Arbeitsunfall im Sinne von Paragraph 8 SGB VII ist, sowie die Beklagte zu verurteilen, die gesetzlichen Leistungen der Unfallversicherung zu gewähren.

### **3. Klagebegründung**

Zur Begründung wird auf den ausführlichen Widerspruch vom 20.07.2026 und die dort dargestellte Beweislage verwiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Beklagte den Beweiswert der übereinstimmenden Zeugenangaben unzureichend gewürdigt und dem Kameraausfall zu Unrecht eine dem Kläger nachteilige Bedeutung beigemessen hat.

### **4. Beweisantritt**

Es wird die Einholung eines unfallchirurgischen Zusammenhangsgutachtens beantragt, ferner die zeugenschaftliche Vernehmung von Bastian Kopp, Sandra Lehnert und Herbert Nauheim sowie die Beiziehung des vollständigen Wartungsbuchs Rampe 4.

## Datei

Office-Dokument: 27\_klageerwiderung\_bg.docx

# **Klageerwiderung der Berufsgenossenschaft**

## **Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik**

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

An das Sozialgericht Trier, Az. S 4 U 88/26, Erwiderung vom 25.11.2026.

### **1. Antrag**

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

### **2. Erwiderung in der Sache**

Die Beklagte hält an ihrer im Widerspruchsbescheid dargelegten Auffassung fest. Ergänzend wird vorgetragen, dass Herr Möller nach der internen Arbeitsanweisung Nr. 14 nicht zur eigenhändigen Wartung der Überladebrücke befugt gewesen sei; ein Verstoß gegen innerbetriebliche Anweisungen könne den Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit infrage stellen.

### **3. Stellungnahme zu den Beweisanträgen**

Gegen die Einholung eines Sachverständigengutachtens bestehen keine grundsätzlichen Einwände; die Beklagte behält sich vor, nach Vorlage des Gutachtens ergänzend Stellung zu nehmen. Die erneute Vernehmung der bereits im Verwaltungsverfahren gehörten Zeugen wird für nicht erforderlich gehalten.

### **4. Hinweis zur Arbeitsanweisung**

Die Beklagte legt als Anlage die interne Arbeitsanweisung Nr. 14 zur Ladungssicherung vor, wonach die Wartung technischer Rampenanlagen ausschließlich dem Rampenwart obliegt.

## Datei

Office-Dokument: 28\_sachverstaendigengutachten\_unfallchirurgisch.docx

# **Unfallchirurgisch-orthopädisches Zusammenhangsgutachten**

## **Praxis für Unfallchirurgische Begutachtung**

Prof. Dr. Matthias Sorgenfrei, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Kaiserstraße 2, 55116 Mainz

Gutachten im Auftrag des Sozialgerichts Trier, Az. S 4 U 88/26, erstattet am 14.01.2027 nach ambulanter Untersuchung des Klägers am 08.01.2027.

### **1. Fragestellung des Gerichts**

Steht die am 09.04.2026 diagnostizierte Teilruptur der Supraspinatussehne rechts im Sinne der wesentlichen Bedingung in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ereignis vom 03.04.2026, oder ist sie ausschließlich oder überwiegend auf die vorbestehende degenerative Schädigung zurückzuführen.

### **2. Untersuchungsbefund**

Aktive Abduktion rechts 150 Grad, Kraftgrad 4 von 5 im Seitenvergleich, endgradiger Schmerz bei Außenrotation. Vernarbte arthroskopische Portale reizlos. Im Vergleich zur linken Schulter deutliches, aber nicht vollständiges funktionelles Defizit.

### **3. Auswertung der Aktenlage**

Der Sachverständige wertet den geschilderten Unfallhergang, die übereinstimmenden Erstangaben gegenüber Ersthelferin, Rettungsdienst und Durchgangsarzt, den intraoperativen Befund eines frischen Rupturrandes sowie das im MRT nachgewiesene Knochenmarködem als konsistentes Gesamtbild für eine akute traumatische Komponente.

### **4. Gutachterliche Einschätzung**

Der Sachverständige gelangt zu dem Ergebnis, dass das Ereignis vom 03.04.2026 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Teilursache der aufgetretenen Funktionsstörung darstellt. Die vorbestehende degenerative Veränderung des AC-Gelenks habe die Schulter für eine Verletzung anfälliger gemacht, trete aber als Ursache des konkreten Funktionsverlusts gegenüber dem Unfallereignis nicht in den Vordergrund.

### **5. Einschätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit**

Unter Zugrundelegung der gängigen unfallmedizinischen Bewertungstabellen für Schäden der oberen Extremität schätzt der Sachverständige die unfallbedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit auf der Grundlage des aktuellen Funktionsbefundes auf 20 vom Hundert ein, mit der Einschränkung, dass eine Nachuntersuchung nach weiteren zwölf Monaten zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit angezeigt ist.



## Datei

Office-Dokument: 29\_vorschadenshistorie\_ausfuehrlich.docx

# **Vorschadenshistorie, ausführliche Zusammenstellung**

**Kanzlei Lindenhof und Partner mbB**

Domfreihof 6, 54290 Trier

## **1. Hausarztunterlagen 2016 bis 2018**

Hausarzt Dr. Wilfried Sommerlath dokumentiert am 14.09.2016 eine Vorstellung wegen Schulterschmerzen rechts nach einem Handballspiel, verordnet wird eine kurzzeitige Schonung ohne Bildgebung. Weitere Vorstellungen am 22.05.2017 und 03.03.2018 mit ähnlichem Beschwerdebild, jeweils folgenlos ausgeheilt, keine Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage.

## **2. Sportliche Aktivität**

Herr Möller spielte bis 2018 in der Kreisliga Handball, seither nach eigenen Angaben nur noch gelegentlich Freizeitsport ohne Wettkampfbetrieb. Der Handballverein SG Trier-Ehrang bestätigt auf Anfrage der Kanzlei, dass Herr Möller seit der Saison 2018/2019 nicht mehr aktiv gemeldet ist.

## **3. Betriebsärztliche Vorsorgeuntersuchung 2024**

Die turnusmäßige Vorsorgeuntersuchung durch die Betriebsärztin Dr. Swetlana Iwanowa am 11.03.2024 attestiert uneingeschränkte Tauglichkeit für die Tätigkeit als Lagerleiter einschließlich Hebe- und Tragtätigkeiten bis 15 Kilogramm, keine Einschränkung der Schulterfunktion dokumentiert.

## **4. Fehlzeiteauswertung**

Nach der Personalakte gab es zwischen 2019 und dem Unfalltag keine einzige krankheitsbedingte Fehlzeit wegen Schulterbeschwerden. Die letzte schulterbezogene Arbeitsunfähigkeit lag mehr als sieben Jahre zurück.

## **5. Bedeutung für die Kausalitätsfrage**

Die Zusammenstellung soll den Vorschaden weder verschweigen noch überzeichnen, sondern die Beschwerdefreiheit im Alltag und Beruf in den Jahren vor dem Unfall dokumentieren, um dem Sachverständigen und dem Gericht eine belastbare Tatsachengrundlage für die Abgrenzung von Vorschaden und Unfallfolge zu liefern.

## Datei

Office-Dokument: 31\_bg\_reha\_empfehlung.docx

# Berufsgenossenschaftliche Reha-Empfehlung

## Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik

Bezirksverwaltung Trier

Löbstraße 22, 54292 Trier

Aktenzeichen: BGHW-2026-350118-MÖLLER

Erstellt vom Reha-Management der Berufsgenossenschaft am 30.06.2026, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Anerkennung als Arbeitsunfall.

### 1. Ausgangslage

Nach dem Bericht der BG Klinik Ludwigshafen vom 22.06.2026 besteht ein relevantes Kraftdefizit der rechten Schulter, das eine Rückkehr auf den bisherigen, körperlich anspruchsvollen Arbeitsplatz als Lagerleiter derzeit erschwert.

### 2. Empfohlene Maßnahmen

Empfohlen werden eine stufenweise Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell über acht Wochen, begleitende ambulante Physiotherapie zweimal wöchentlich sowie eine ergonomische Arbeitsplatzberatung durch den technischen Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaft.

### 3. Zeitplan

| Phase                       | Zeitraum       | Belastung                                                   |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Wiedereingliederung Stufe 1 | August 2026    | vier Stunden täglich, keine Hebetätigkeit                   |
| Wiedereingliederung Stufe 2 | September 2026 | sechs Stunden täglich, Heben bis 5 Kilogramm                |
| Wiedereingliederung Stufe 3 | Oktober 2026   | volle Arbeitszeit, Heben bis 10 Kilogramm unter Beobachtung |

### 4. Vorbehalt

Die Empfehlung wird ausdrücklich nur für den Fall ausgesprochen, dass die Anerkennung als Arbeitsunfall im Widerspruchs- oder Klageverfahren erfolgt. Bis dahin ruht die Umsetzung.

## Datei

PDF-Anhang: pdfs/arbeitsanweisung\_nr14\_rampenwartung.pdf

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Dokument | Arbeitsanweisung Nr. 14: Überladebrücken und Rampenanlagen |
| Zeichen  | ML-QM-AA-014 · Revision 4 · gültig ab 12. Januar 2024      |

## Arbeitsanweisung Nr. 14: Überladebrücken und Rampenanlagen

Diese Arbeitsanweisung gilt für die Rampen 1 bis 12 im Logistikzentrum Trier-Ehrang. Sie regelt Meldung, Absicherung, Freigabe und Wartung bei Störungen an Überladebrücken. Verantwortlich für die Umsetzung sind Schichtleitung, Rampenwart und technische Leitstelle.

### 1. Verhalten bei einer Störung

Bei ungewöhnlichen Geräuschen, schwergängiger Bewegung, fehlender Endlagenanzeige oder sichtbarer Beschädigung ist die Rampe sofort außer Betrieb zu nehmen. Der Gefahrenbereich wird mit Kette und Schild gesichert. Eine weitere Bedienung ist nur zulässig, wenn die technische Leitstelle die Anlage nach Prüfung freigibt.

Lagerleiter und Schichtverantwortliche dürfen keine Gehäuse öffnen, Hydraulikteile lösen oder elektrische Sicherungen überbrücken. Zulässig sind ausschließlich das Betätigen des Not-Aus, das Einsetzen der mechanischen Sicherungsstütze nach Einweisung und die Absperrung des Bereichs. Der Sicherungshebel darf nur vom Hallenboden aus und bei stillstehender Anlage bedient werden.

### 2. Melde- und Dokumentationsweg

| Schritt                | Verantwortlich                        | Dokumentation                              |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Störung melden         | erste feststellende Person            | Funkkanal 3 oder Leitstelle 0651 820 44-99 |
| Bereich sperren        | Schichtleitung                        | Uhrzeit und Rampe im Schichtbuch           |
| Technisch prüfen       | Rampenwart oder beauftragte Fachfirma | Wartungsbuch mit Befund und Maßnahme       |
| Freigabe               | technische Leitstelle                 | Name, Uhrzeit und Funktionsprobe           |
| Unfall / Beinaheunfall | Betriebsleitung                       | Erste-Hilfe-Buch und Unfallmeldung         |

### 3. Wiederkehrende Prüfung

Der Rampenwart führt montags vor Schichtbeginn eine Sicht- und Funktionskontrolle durch. Die externe Wartung erfolgt halbjährlich durch Rampotec Service GmbH. Offene Mängel erhalten eine Auftragsnummer und einen verbindlichen Wiedervorlagetermin. Handschriftliche Nachträge sind mit Datum, Uhrzeit und Namenszeichen zu versehen; ursprüngliche Einträge dürfen nicht überschrieben werden.

Freigegeben am 12. Januar 2024

Jana Probst, Betriebsleitung · Jörg Weißenborn, Fachkraft für Arbeitssicherheit  
Kenntnisnahme in der Unterweisungsliste gesondert dokumentiert